



Poder Legislativo

Cesário Lange . São Paulo
Avenida Três de Maio, 1300 -
Centro Fone: 15 3246.1213
www.camaracesariolange.sp.gov.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE
SÃO PAULO.**

REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR

REPRESENTANTE: VEREADOR LUCIANO CÉSAR DE TOLEDO

REPRESENTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2024 – Cumprimento da LRF

LUCIANO CÉSAR DE TOLEDO, Vereador na cidade de Cesário Lange, advogado inscrito nos quadros da OAB/SP sob o número 312.145, e CPF/MF nº 094.573.368-28, com endereço eletrônico luctoledo@adv.oabsp.org.br, domiciliado na Rua José Luis Rodrigues, nº 1064 Jardim Europa na cidade de Cesário Lange, CEP 18285-000 Estado de São Paulo, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento na Lei Complementar 709/1993 e no artigo 216 e seguintes do Regimento Interno do TCESP, promover a presente: **REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR**, em face **do EDITAL** formulado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE**, referente a Convocação para a Audiência Pública do 1º Quadrimestre de 2024, referente ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, de 04 de maio de 2000, requerendo que seja apreciado em caráter de extrema urgência e sejam adotadas as medidas liminares cabíveis, em especial visando a correção das irregularidades abaixo aduzidas:

ILUSTRES CONSELHEIROS

A presente Representação versa sobre a realização da Audiência Pública para a apresentação da Execução Orçamentária do 1º Quadrimestre da Prefeitura de Cesário Lange, em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, de 04 de maio de 2000.

O Edital de chamamento público para a audiência foi disponibilizado no site eletrônico da Prefeitura Municipal de Cesário Lange



Poder Legislativo

Cesário Lange . São Paulo
Avenida Três de Maio, 1300 -
Centro Fone: 15 3246.1213
www.camaracesariolange.sp.gov.br

em 22 de maio de 2024, conforme abaixo:

<http://www.cesariolange.sp.gov.br/prefeitura-convida-a-populacao-para-participar-da-audiencia-publica-do-1o-quadrimestre-de-2-024/>



ADMINISTRAÇÃO DESTAQUE OFICIAL

Prefeitura convida a população para participar da Audiência Pública do 1º Quadrimestre de 2024

📅 quarta-feira, 22 de maio de 2024 📍 Departamento de TI 📢 #audienciapublica, #PREFEITURACESARIOLANGE, #transparenciapublica, transparenciamunicipal

A Prefeitura Municipal de Cesário Lange, por meio da Secretaria da Fazenda, nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao que dispõe a LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, L.C. nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, convida a população a participar de Audiência Pública, onde abordaremos alguns aspectos mais relevantes da avaliação dos cumprimentos das metas fiscais do 1º QUADRIMESTRE DE 2024.

A realização desta divulgação visa assegurar a participação popular e a transparência do processo de gestão municipal, possibilitando ao cidadão acompanhar o orçamento do município e as formas que foram utilizados tais valores no quadrimestre, ou seja, de 01/01/2024 a 30/04/2024.

A Audiência Pública tem como função mostrar os índices principais da administração, tais como:

Diz o edital que a referida audiência será realizada na quarta-feira dia 05/06/2024, a partir das 18h00 no prédio da Prefeitura Municipal de Cesário Lange, na sala da Secretaria da Fazenda, veja-se:



Poder Legislativo

Cesário Lange . São Paulo
Avenida Três de Maio, 1300 -
Centro Fone: 15 3246.1213
www.camaracesariolange.sp.gov.br

Prefeitura convida a população para participar da Audiência Pública do 1º Quadrimestre de 2.024

📅 quarta-feira, 22 de maio de 2024 📍 Departamento de TI 🗣️ #audienciapublica, #PREFEITURACESARIO LANGE,

#transparenciapublica, transparenciamunicipal

A Prefeitura Municipal de Cesário Lange, por meio da Secretaria da Fazenda, nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao que dispõe a LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, L.C. nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, convida a população a participar de Audiência Pública, onde abordaremos alguns aspectos mais relevantes da avaliação dos cumprimentos das metas fiscais do 1º QUADRIMESTRE DE 2024.

A realização desta divulgação visa assegurar a participação popular e a transparência do processo de gestão municipal, possibilitando ao cidadão acompanhar o orçamento do município e as formas que foram utilizados tais valores no quadrimestre, ou seja, de 01/01/2024 a 30/04/2024.

A Audiência Pública tem como função mostrar os índices principais da administração, tais como:

- Execução Orçamentária;
- Aplicação na Educação;
- Aplicação na Saúde;
- Despesas com Pessoal;
- Dívida Pública Consolidada;
- Resultado Primário e Nominal

A referida Audiência será realizada na quarta-feira, dia 05/06/2024, a partir das 18h00 no prédio da Prefeitura Municipal de Cesário Lange, na Sala da Secretaria da Fazenda e ficará disponível os Slides nessa página após a realização da Audiência Pública

Ocorre que mencionada sala, trata-se de ambiente de trabalho do Secretário, cujo espaço não deve ultrapassar mais de 40, 00 metros quadrados, equipada com estações de trabalho e arquivos, sem qualquer estrutura para receber público para uma audiência.

Ao realizar importante audiência pública em local de difícil acesso em horário em que a maioria dos cidadãos ainda estão no trabalho ou em trânsito para a casa, demonstra a falta de transparência da administração pública e o propósito de inibir a participação popular na audiência .

Necessário destacar que desde o dia 06 de julho de 2022, o município vem utilizado de “DIÁRIO OFICIAL DE CESÁRIO LANGE”, para



Poder Legislativo

Cesário Lange . São Paulo
Avenida Três de Maio, 1300 -
Centro Fone: 15 3246.1213
www.camaracesariolange.sp.gov.br

divulgar seus atos, veja-se:

<https://ecriediariooficial.com.br/cesariolange?&pagina=9>



Diário Oficial
Cesário Lange

23 de maio de 2024

[Acessar site da Prefeitura](#)

Edições recentes



Edição nº XCV
16/05/2024

[Visualizar edição](#)

[Arquivo assinado](#)



Edição nº XCIV
30/04/2024

[Visualizar edição](#)

[Arquivo assinado](#)



Edição nº XCIII
24/04/2024

[Visualizar edição](#)

[Arquivo assinado](#)

05 / 2024

< >

D	S	T	Q	Q	S	S
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Faça sua pesquisa

Data de: Data até: Edição: Palavra-chave: [Q](#)



Edição nº IX
29/07/2022

[Visualizar edição](#)



Edição nº VIII
28/07/2022

[Visualizar edição](#)



Edição nº 0007
26/07/2022

[Visualizar edição](#)



Edição nº 0006
22/07/2022

[Visualizar edição](#)

Conforme edição de 16 de maio de 2024, é através desse mecanismo eletrônico que a Prefeitura Municipal de Cesário Lange, faz às publicações oficiais, inclusive dos relatórios da Gestão Fiscal, determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto mencionado “diário oficial” nunca foi criado por lei e ou regulamentado por decreto, assim como não há qualquer publicidade de sua existência.

Em respostas de requerimentos a esse Representante o Prefeito menciona que trata-se de um experimento, conforme respostas que anexamos.



Poder Legislativo

Cesário Lange . São Paulo
Avenida Três de Maio, 1300 -
Centro Fone: 15 3246.1213
www.camaracesariolange.sp.gov.br

Isto posto resta demonstrado que ao convocar a população para audiência pública em espaço restrito e ainda em horário de trabalho dos cidadãos e ainda publicar os relatórios da gestão fiscal em meio não oficial é burlar a lei de responsabilidade fiscal e o mais grave é descumprir o art. 37 da Constituição Federal, ferindo de morte o princípio da publicidade dos atos da administração pública.

DO PEDIDO

Do exposto, não nos resta outra alternativa, senão interpor a presente **REPRESENTAÇÃO**, para requer que através da intervenção do E. Tribunal de Contas, a audiência Pública, se realize em local adequado para o recebimento do público, em horário que a população possa comparecer sendo dado a realização da mesma ampla divulgação.

Requer ainda seja declarada NULA, todas as publicações realizadas através do DIÁRIO OFICIAL CESÁRIO LANGE, pois que o veículo de publicidade dos atos da administração não foi criado por lei e tão pouco regulamentado sendo de total desconhecimento da população a sua existência.

Seja aplicada a multa pelo descumprimento pela não publicação dos relatórios da gestão fiscal, tendo em vista que o Diário Oficial do Município de Cesário Lange, por encontrar em fase de experimento não seria o veículo de comunicação legal para o cumprimento das obrigações legais de publicidade.

Nestes termos,

P. Deferimento,

Cesario Lange/SP, data do Protocolo

Luciano César de Toledo